

0006255-49.2015.8.26.0292
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: FERNANDA AMBROGI
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/04/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARIA REGINA DE FREITAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ERALDO PEREIRA DE ALMEIDA e MARIA REGINA DE FREITAS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §3º, parte final, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jacareí
Foro de Jacareí
2ª Vara Criminal
Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0006255-49.2015.8.26.0292 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0006255-49.2015.8.26.0292 Controle: 2012/000183
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARIA REGINA DE FREITAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ERALDO PEREIRA DE ALMEIDA e MARIA REGINA DE FREITAS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §3º, parte final, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 29, "caput", todos do Código Penal, porque no dia 03 de janeiro de 2012, por volta das 08h15min, na Praça do Pedágio, situada na Rodovia Presidente Dutra, Km 167, Bairro Igarapés, nesta cidade e comarca de Jacareí, agindo em concurso e com unidade de designios, tentaram subtrair para eles bens e valores pertencentes à vítima Ambrósio Martins Filho, com o emprego de grave ameaça e violência. Da violência empregada a vítima apenas não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Segundo foi apurado, a vítima é caminhoneiro e, no dia dos fatos, estava no pátio da Transportadora Transalvador, na Rodovia Presidente Dutra, quando foi abordada pelo denunciado Eraldo que o ameaçou com o porte de um revólver, em seguida anunciou o assalto. Após render a vítima, o denunciado revistou a cabine do caminhão de Ambrósio e colocou-o no interior de um veículo GM/Celta, de cor preta, onde já se encontrava Maria Regina. Os denunciados levaram a vítima até um local deserto, onde revistaram sua carteira e seus cartões. Em seguida, o denunciado Eraldo efetuou alguns telefonemas, oportunidade em que a vítima pode ouvir ele dizendo que iria levá-lo de volta ao local onde estava o caminhão, onde se encontraria com alguns comparsas, para depois se dirigirem até a casa da vítima no Estado de Santa Catarina, local em que roubariam sua casa e matariam sua família.

Quando retornavam ao local, o veículo parou no pedágio. Neste instante, a vítima percebeu que Eraldo passou a arma para a denunciada Maria Regina, oportunidade em que Ambrósio resolveu reagir, apoderando-se da arma que estava com a denunciada Maria Regina e entrou em luta corporal com o denunciado Eraldo. Este, ao perceber que fora atacado, acelerou o veículo, quebrando a cancela do pedágio. Contudo, a vítima ainda conseguiu puxar o freio de mão, detendo a fuga. Assim, ambos entraram em luta corporal e passaram à disputar a posse da arma de fogo, enquanto a denunciada Maria Regina desceu do carro.

O segurança José Elias de Souza se aproximou e determinou que eles largassem a arma. O denunciado Eraldo ainda conseguiu acionar o gatilho em direção ao segurança, mas sua arma falhou. Assim, em resposta, o segurança efetuou dois disparos no interior do carro.

Ocorre que esses dois disparos atingiram a vítima Ambrósio. O denunciado Eraldo determinou que a denunciada Maria Regina entrasse no carro. Em seguida, os denunciados se evadiram do local em alta velocidade, levando a vítima gravemente ferida.

Os denunciados abandonaram a vítima ferida e perdendo muito sangue em um local ermo, perto da rodovia, tendo o denunciado Eraldo dito: "vamos deixa esse aí para os urubus e as formigas comerem, porque ele já era". A vítima apenas não morreu porque foi encontrado por um garoto dez minutos depois, o qual acionou socorro médico.

Foi determinada a suspensão do processo e do lapso prescricional, bem como foi determinado o desmembramento do feito em relação a ré MARIA REGINA FREITAS DOS SANTOS dos autos 0001828-14.2012, dando origem aos presentes autos (fls. 197/199). Foi decretada a prisão preventiva da ré (fls. 202/203). Foi informado o cumprimento do mandado de prisão (fls. 248). A ré foi citada (fls. 255) e apresentou resposta à acusação (fls. 262/267). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 274/277). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogada a ré. Encerrada a instrução probatória, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade do delito está comprovada pelo B0 (fls. 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo relatório de investigação (fls. 22/24), pelo B0 (fls. 34/35), pelo laudo da arma (fls. 40), pelo laudo de lesão corporal (fls. 43/45, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A ré MARIA REGINA APARECIDA FREITAS DOS SANTOS, em juízo, negou os fatos. Disse que conhecia Eraldo há aproximadamente 3 meses. Disse que estavam se relacionando mas, não sabia nada sobre sua vida. Narrou que no dia dos fatos tinham ingerido bebida alcoólica e estavam voltando de uma festa quando Eraldo parou o carro na transportadora, desceu e voltou com a vítima. Disse que não sabia que o correu estava armado. Disse que a vítima tomou a arma das mãos de Eraldo. Disse que pediu ajuda no pedágio e saiu gritando. Disse que não conhecia a vítima e não sabe justificar porque o ofendido afirmou sua participação no crime e o fato de ter tomado a arma de suas mãos. Disse que não ostenta outros envolvimento criminais e trabalhava como diarista. Disse que permaneceu foragida porque tinha filhos. Narrou que possui dois filhos menores um com 15 anos e outro de 7 anos.

A vítima AMBRÓSIO MARTINS FILHO, disse que foi abordado na transportadora e foi colocado num interior de um carro. Disse que na praça do pedágio reagiu e foi atingido por disparos de arma de fogo e foi jogado num matagal. Disse que foi abordado, inicialmente, pelo réu e posteriormente a ré chegou no local. Narrou que ambos o ameaçaram e disseram que iriam leva-lo até sua casa para assaltar sua residência e matar sua família e por isso reagiu. Disse que na praça do pedágio tomou o revólver das mãos da ré e pediu ajuda. Disse que foi alvejado por dois tiros e tem sequela até a presente data. Disse que os réus o deixaram num matagal e ambos disseram que iriam deixa-lo ali para morrer e "ser comido pelos urubus". Narrou que fez o reconhecimento da ré em solo policial sem sombras de dúvidas e em juízo afirmou que reconhecia a acusada presente na audiência.

A testemunha SAMUEL ANTUNES FREIRE SANTOS, policial rodoviário federal, disse que por volta das 8hs e 15 min foi acionado para atendimento de uma ocorrência no pedágio de Jacareí de troca de tiros. Disse que conversou com o agente de segurança e foi informado que duas pessoas entraram em luta corporal dentro de um veículo e avançaram a cancela. Disse que uma mulher saiu do veículo e posteriormente retornou para carro e fugiram do local. Disse que foi informado que a vítima com ferimentos de bala foi atendido em Guararema e foi encontrado o veículo Celta com marcas de sangue em Santa Isabel. Disse que localizaram o proprietário do veículo e receberam a informação que o veículo foi dado num negócio para ré. Disse que a ré já era conhecida dos meios policiais. Disse que a vítima ainda no hospital reconheceu fotograficamente a acusada. Disse que a vítima também reconheceu fotograficamente réu Eraldo, conhecido comparsa da ré. Disse que apurou que vítima tinha parado o caminhão no pátio de uma Transportadora e lá foi abordado pelos réus que exigiram dinheiro. Disse que a vítima foi colocada dentro do veículo Celta e os agentes tinham como objetivo o levar até caixas eletrônicos para que sacasse dinheiro.

A testemunha JOSE ELIAS DE SOUZA, vigilante da empresa de segurança Prosseguir, disse que prestava serviços de segurança na praça do pedágio e avançou a cancela e retornou. Disse que se aproximou do veículo e ouviu disparos de arma de fogo. Disse que uma mulher saiu do carro dizendo que se tratava de um assalto. Disse que efetuou dois disparos de advertência para cima e se afastou, momento que mulher retornou para o carro e fugiram do local. Disse que não fez reconhecimento em solo policial.

A testemunha MARCELO APARECIDO FREITAS DOS SANTOS, na fase policial, disse que foi proprietário do veículo GM/Celta placas DQA 8036, todavia, ressaltou que havia passado o veículo para sua irmã, a ré MARIA REGINA APARECIDA FREITAS DOS SANTOS.

A testemunha SERGIO CAPI, policial civil, disse que após o registro de ocorrência se deslocou até o hospital para ouvir a vítima que lhe relatou que foi abordado pelos réus e colocado dentro do veículo sendo lhe exigido que sacasse dinheiro. Disse que ao passarem pela praça de pedágio entrou em luta corporal com o correu e foi atingido por um disparo de arma de fogo que não soube precisar se saiu da arma dos assaltantes ou da arma do agente de segurança da Praça de Pedágio, que trocou tiros com assaltantes após o veículo avançar a cancela. Disse que a vítima reconheceu os réus sem sombra de dúvidas.

Ora, diante desse contexto probatório, é de rigor a condenação pelo crime de latrocínio, descabida a absolvição pretendida pela defesa, pois a conduta criminosa imputada ficou cabalmente comprovada.

A ré Maria Regina negou os fatos. Disse que estava com o correu mas, não aderiu a conduta delitiva.

Em juízo, foi positivo o reconhecimento. A vítima Ambrósio reconheceu a denunciada MARIA REGINA com convicção.

Outrossim, anoto que o veículo utilizado na empreitada delituosa, ou seja, o GM/Celta placas DQA 8036 seria de propriedade da ré Maria Regina, conforme declarações do irmão Marcelo.

O crime de latrocínio restou demonstrado tendo em vista que houve a tentativa de subtração de bens da vítima Ambrósio. Da violência empregada pelo comparsa roubador, resultou em severos ferimentos na vítima, conforme consta do laudo de fls. 43/45 que concluiu: "1 - colar cervical, após remoção pode ser visualizada o ferimento de entrada de PAF I na região sub ângulo mandibular esquerda. O projétil entrou obliquamente no sentido direita para a esquerda e de cima para baixo. Atravessou as estruturas do pescoço sem atingir nenhum vaso sanguíneo importante e foi se alojar no tecido celular subcutâneo na região peitoral direita. Ainda está lá e pode ser palpado. Tem equimoses na região peitoral no trajeto do projétil. O orifício de entrada tem sinais de infecção secundária e foi orientado a procurar assistência médica. 2 - Orifício de entrada de PAF II em fase de cicatrização na região torácica dorsal, ligeiramente a direita da coluna vertebral, na altura da décima primeira vértebra torácica. 3 - Incisão cirúrgica na região abdominal onde foi realizada laparotomia exploradora para retirada do projétil PAF II".

Ressalto que a violência foi praticada com emprego de arma de fogo. É fato que não houve apreensão da arma utilizada pelos roubadores.

Contudo, foram constatados ferimentos por disparos de arma de fogo na vítima ambrósio, outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016)

Ressalto ainda a presença da causa de aumento referente ao concurso de pessoas quanto ao delito de roubo, considerando que os acusados se uniram para a perpetração do delito em tela, restando plenamente demonstrada a unidade de desígnios exigida para a caracterização do concurso de pessoas, fato que se pôde inferir das declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas presenciais quando da passagem pelo pedágio.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, tendo em vista que acreditavam que a vítima iria a óbito.

Ressalto que, nos termos do art. 29, "caput", do Código Penal, a denunciada concorreu para o crime de latrocínio, porquanto a ré tinha plena ciência de que o comparsa estava em poder de arma de fogo, inclusive manuseou a arma e assumiu o risco, sendo previsível o resultado.

Passo, então, à fixação da pena que será aplicada:

Na fase do artigo 59 do Código Penal, verifico, que o acusado é primário e não ostenta Maus antecedentes. Considerando as demais circunstâncias, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não houve confissão espontânea. Mesmo que tivesse havido, incidiria a regra da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria penal, verifico que a consumação somente não se consolidou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tratando-se de delito na forma tentada. Diante do iter criminis percorrido, aplico a diminuição de 1/2, pois, por muito pouco, a vítima não foi a óbito, remanescendo: 10 anos de reclusão e 05 dias-multa

Não havendo outros fatores a considerar, torno a reprimenda definitiva

Diante do montante de penas, dada a natureza do crime, do tipo que causa verdadeiro pânico social e abala severamente a ordem pública desta Comarca, além de ser considerado hediondo e não se olvidando o quantum condenatório total, entendo que o único regime inicial adequado ao cumprimento da pena é o fechado.

Ainda, em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que é inviável a alteração do regime fixado acima, pois não decorrido o prazo para a progressão de regime.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré MARIA REGINA DE FREITAS DOS SANTOS como incurso no 157, §3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 29, "caput", todos do Código Penal, aplicando a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

O dia-multa será calculado pelo valor unitário mínimo, por não haver razões para sua exacerbação.

Uma vez que a acusada permaneceu presa durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenada, e no regime inicial fechado, subsistindo ainda as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Ademais, a ré permaneceu foragida por anos, em dificultando a correta aplicação da lei penal. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento. Após o trânsito em julgado, torne-a definitiva.

Isenta de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico. Oficie-se à 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi impetrado habeas corpus em favor do acusado, comunicando o teor desta sentença.

Deixo de condenar a ré à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, porquanto não houve provocação de eventual interessado.

P.R.I.C.

Jacarei, 20 de abril de 20220.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA